



COPIA

CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n. 149 del 12/03/2024

Determinazione del settore Finanziario n. 26 del 12/03/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024 SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA (MTR-2) CIG B0C4DA5CDF.

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto del Presidente N. 4 del 28.05.2020 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge Regionale n. 20/2008 art. 15 comma 5;
- lo Statuto Comunale;

Premesso che

- L'ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- I Comuni hanno l'obbligo di approvare le tariffe TARI sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario) le cui componenti di costo devono essere calcolate adottando il cosiddetto metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) che si realizza a seguito di una serie di attività che necessitano di competenza specialistica in materia;
- A seguito di approvazione il PEF deve essere trasmesso dall'Ente Comune all'ARERA che a seguito di verifica con esito positivo sulla congruenza e regolarità sui dati, sugli atti e sulla documentazione ricevuta approva le tariffe TARI;
- Per la redazione del PEF necessitano competenze tecniche e specialistiche di cui l'ufficio tributi del Comune non dispone;
- Per tale motivo è stato richiesto il preventivo alla società I.O.P.A. srl, specializzata nel settore, che ha già operato negli anni precedenti per il servizio di che trattasi e che sarà fornito agli stessi patti e condizioni dell'esercizio 2023;
- Tale costo sarà inserito nei suddetti PEF TARI a titolo di costo amministrativo del servizio e dunque trattenuto dal Comune in sede di incasso del tributo;

Attesa l'urgenza di procedere all'immediato acquisto di quanto sopra specificato, al fine di consentire l'ordinaria attività dell'ufficio tributi;

Richiamato l'art.32, comma2, del D. Lgs.18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 92, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente messe a dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.lgs. n.50/2016;

Dato atto, altresì, che l'art. 37, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto che la IOPA srls, società di supporto alla pubblica amministrazione, con preventivo acquisito agli atti dell'Ente, ha proposto un servizio di assistenza Tecnico-Specialistica per la predisposizione del PEF con metodo MTR-2 ARERA ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, per un importo di € 1.760,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, all'assegnazione del servizio di assistenza Tecnico-Specialistica per la predisposizione del PEF con metodo MTR-2 ARERA ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, individuando la IOPA srls, quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di impegnare a favore della IOPA srls – l'importo complessivo di € 2.147,20 incluso d'IVA di legge al capitolo 5870000 del redigendo bilancio di previsione 2024/2026;
- 3) di prendere atto che il costo del servizio sarà trattenuto in sede di incasso del tributo a titolo di costo amministrativo ricompreso nei PEF degli enti interessati;
- 4) di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente **B0C4DA5CDF-**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr Pasquale Muccari

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n ° 149 del 12/03/2024 si appone il visto per la regolarità contabile

attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno n°66/2024 _____ a
valere sull'intervento _____ cap. 5870000

_____ del bilancio 2024 in corso di formazione.

Squillace, lì

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale MUCCARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è
stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____ -

L'Impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale